

ORIGINAL

RECIBIDO AGO18'26PM4:56
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

4^{ta.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. Conc. del S. 5

INFORME NEGATIVO

18 de agosto de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Asuntos Internos, previo análisis y consideración, no recomienda la aprobación de la Resolución Concurrente del Senado 5.

La Resolución Concurrente del Senado 5, según referida, propone crear el "Panel Independiente de Ciudadanos para la Investigación del Fondo de Mejoras Municipales" con el fin de realizar una investigación externa e imparcial que determine cualquier falla o violación de Ley en el proceso de asignación de los fondos de mejoras municipales contenidos en la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011".

La transparencia, la rendición de cuentas, la sana y correcta administración de los fondos públicos constituyen principios fundamentales de la gestión gubernamental. Asimismo, reconoce la importancia de que cualquier alegación sobre el uso indebido de fondos y recursos públicos sea investigada por las autoridades competentes.

No obstante, nuestro ordenamiento jurídico ya cuenta con organismos que tienen facultades expresas para investigar posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos, entre ellos la Oficina de la Contralora de Puerto Rico, la Oficina de Ética Gubernamental, el Departamento de Justicia, la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente y las propias facultades investigativas que la Constitución y el Reglamento del Senado confieren a la Asamblea Legislativa. La creación de un organismo

α

adicional con funciones esencialmente similares podría provocar duplicidad de esfuerzos, conflictos de jurisdicción y un uso innecesario de fondos públicos.

De otra parte, la resolución pretende conferir, al Panel que propone crear, amplias facultades para citar testigos, requerir la producción compulsoria de documentos, celebrar vistas públicas y privadas, solicitar el auxilio del Tribunal de Primera Instancia, conferir inmunidad en determinadas circunstancias y emitir informes con determinaciones de hechos y conclusiones de derecho. Se trata de facultades de naturaleza investigativa que tradicionalmente corresponden a entidades públicas creados mediante ley. La delegación de estas prerrogativas a un ente integrado por ciudadanos particulares plantea interrogantes sobre el alcance de dicha delegación.

Igualmente, el mecanismo de selección de los integrantes del Panel carece de salvaguardas adecuadas para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas del propio organismo. Aunque la medida persigue desvincular el proceso de nombramiento de funcionarios electos, dispone que las recomendaciones efectuadas por determinadas instituciones profesionales y académicas no podrán ser impugnadas, limitando toda posibilidad de evaluación adicional sobre conflictos de interés, impedimentos éticos o cualquier otra circunstancia que pudiera afectar la credibilidad e independencia del Panel.

Otro aspecto que merece atención es que la resolución no delimita con suficiente precisión la interacción entre las investigaciones del Panel y aquellos procesos administrativos, civiles o penales que actualmente puedan encontrarse en curso ante las agencias competentes o los tribunales de justicia. La coexistencia de investigaciones paralelas sobre unos mismos hechos podría, además, generar determinaciones inconsistentes o interferir con procedimientos judiciales pendientes, particularmente cuando se trata de asuntos que involucren evidencia sensitiva o investigaciones criminales.

Además, la medida crea una nueva estructura administrativa con oficina propia, director ejecutivo, personal, asesores, peritos, dietas para sus integrantes y un presupuesto sufragado por la Asamblea Legislativa, sin incorporar un análisis del

9

impacto fiscal que ello representa ni identificar la disponibilidad de los recursos necesarios para su funcionamiento.

De igual forma, las alegaciones reseñadas en la Exposición de Motivos, aunque ciertamente revisten interés público, no constituyen por sí solas fundamento suficiente para concluir que el marco institucional existente ha resultado ineficaz o que sea indispensable establecer un organismo extraordinario con facultades concurrentes a las ya conferidas por ley a diversas agencias fiscalizadoras existentes. Antes de crear nuevas estructuras, corresponde fortalecer la capacidad operacional de las instituciones existentes y procurar que estas ejerzan plenamente las funciones que el ordenamiento jurídico les ha encomendado.

Por todo lo antes expuesto, la Comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico no recomienda la aprobación de la Resolución Concurrente del Senado 5.

Respetuosamente sometido,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Thomas Rivera Schatz', with a stylized, flowing script.

Thomas Rivera Schatz
Presidente